

MAPA MENTAL — Direito Penal e Processual Penal Militar (DPPM) · CFO PM 2026

1 · Fundamentos e Direito Militar Sancionador

- **DPM:** ramo do **Direito Público** — poder punitivo do Estado voltado à ordem, à **disciplina** e à **hierarquia** das instituições militares · controle social qualificado sob legalidade, tipicidade e intervenção mínima
- **Direito Militar Sancionador** é o gênero; as espécies são o **DPM** e o **DADM** (administrativo disciplinar) — não se confundem
- **Fonte legal:** DPM só por **lei federal** (CPM é a principal) × DADM por **lei estadual** (CDMEPE, Estatuto dos Militares de PE)
- **Julgamento:** DPM em tribunais do Judiciário (em PE não há TJM: há **Vara Militar no TJPE**) × DADM em órgãos do Executivo (Corregedoria Geral da SDS)
- **Processo:** DPM por **(IPM) (APFDM) (IPD)** e processo criminal × DADM por PAD militar — Conselhos de Disciplina e de Justificação, SAD e PADS
- **Instâncias independentes.** Exceção: absolvição criminal por **negativa de autoria** ou **inexistência do fato** vincula a decisão administrativa

2 · Especialidade jurídica e interpretação

- **Princípio da especialidade:** os atos na Justiça Castrense regem-se pelo **CPPM** — não se mesclam os sistemas processuais comum e militar
- Na **omissão** de disposição específica, faculta-se a aplicação do **CPP**
- **Lei 9.099/95 é inaplicável** — a própria lei veda institutos despenalizadores à Justiça Militar
- **Não incide** a identidade física do juiz (Conselhos Permanentes são dissolvidos a cada 3 meses, art. 24 da Lei 8.457/1992) nem o art. 366 do CPP, ainda que beneficiasse o réu (STM AP 87-45.2010)
- **Lei 11.719/2008 não se aplica:** não maculam o rito a ausência de defesa prévia, o indeferimento de novos interrogatórios e a ordem de instrução com interrogatório antes das testemunhas (STM CP 121-49.2012)
- Citação por edital (art. 286) e revelia (art. 292, CPPM) **não violam** o devido processo legal nem a ampla defesa (STM EMB 72-84.2007)
- **Interpretação:** autêntica (o próprio texto) · doutrinária · judicial — jurisprudência são decisões **reiteradas e colegiadas**, não de primeiro grau; súmulas também interpretam

3 · Princípios limitadores do poder punitivo

- **Dignidade humana:** fundamento da República — valor intrínseco, independente de atribuição por qualquer ordem jurídica
- **Igualdade:** formal (art. 5º, CF) e **material** (aristotélica) — tratar desiguais na exata medida da desigualdade
- **Humanitário:** moderador da repressão estatal — hierarquia e disciplina compatibilizadas com a integridade física e psíquica do militar · pena sob proporcionalidade e razoabilidade
- **Vedadas:** pena de morte (salvo guerra declarada), perpétua, trabalhos forçados, banimento e cruéis
- **Individualização da pena** em 3 fases: **legislativa** (penas proporcionais e diversificadas) · **judicial** (culpabilidade e periculosidade concretas) · **execução**
- Impede generalizações e arbitrariedades no exercício do **ius puniendi**

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR CFO PM 2026

4 · Competência e aplicação da lei penal militar

- **Art. 124, CF:** à Justiça Militar compete processar e julgar os **crimes militares definidos em lei**
- **Art. 125, §4º, CF:** a JME julga os **militares dos Estados** e as ações contra atos disciplinares — **ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil**; o tribunal decide sobre perda de posto e patente
- Só o **militar estadual** passa pela JME · PM que comete **crime doloso contra a vida de civil** vai a **júri**
- **Art. 85, CPPM — foro:** geral pelo lugar da infração, residência ou domicílio do acusado e prevenção; especial pela **sede do lugar de serviço**
- **No tempo:** legalidade e irretroatividade da lei mais gravosa · retroage só para beneficiar, inclusive na execução · **ultratatividade** da mais benigna · **art. 5º, CPM: teoria da atividade**
- **No espaço (art. 6º, CPM):** regra da **teoria mista** — lugar da atividade, no todo ou em parte, e onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado; nos **omissivos**, onde deveria realizar-se a ação omitida
- **Lei 13.491/2017:** ampliou a competência da JM para crimes da **legislação comum** praticados por militares em serviço — criou o **crime militar por extensão**; esvaziou súmulas do STJ

5 · Teoria do crime militar e tipo penal

- **Crime militar:** infração que ofende bens jurídicos da caserna — **hierarquia, disciplina, ordem e dever funcional** · finalidade do CPM é preservar a regularidade e a estabilidade das instituições
- **Natureza funcional:** a condição de militar (agente ou vítima), o **local**, o **momento** e o **vínculo com a atividade militar** determinam a caracterização
- **Tipo penal — 3 partes:** **(nome iuris)** **(preceito primário: a conduta)** **(preceito secundário: a pena)**
- **3 funções do tipo:** de **garantia** (limita o poder punitivo) · **motivadora** (desestímulo) · **selecionadora** (delimita as condutas de interesse penal)
- **Excludentes de tipicidade:** apenas as hipóteses **supralegais**
- **Excludentes de antijuridicidade (art. 42, CPM):** estado de necessidade · legítima defesa · estrito cumprimento do dever legal · exercício regular de direito

6 · Crimes em espécie e processo penal militar

- **Desacato — 3 tipos autônomos:** **superior** (art. 298, reclusão até 4 anos; exige subordinação; agravada se general ou comandante da unidade) · **militar** (art. 299, detenção 6 m-2 a; **não exige hierarquia**) · **servidor público** (art. 300, em lugar sujeito à administração militar)
- **Desobediência (art. 301):** desobedecer ordem legal de autoridade militar — detenção até 6 meses · não se confunde com **recusa de obediência**, que traz afronta
- **Ingresso clandestino (art. 302):** penetrar em lugar sujeito à administração militar por onde seja defeso ou iludindo a vigilância — exige **dolo direto e exclusivo** (crime-fim)
- **Peculato (art. 303):** reclusão de 3 a 15 anos · **+1/3** se o valor supera 20 salários mínimos · **peculato-furto (§2º)** · **culposo (§3º)**, detenção 3 m-1 a; reparação **antes** da sentença irrecorrível **extingue** a punibilidade, **depois** reduz a pena pela metade
- **Duas Justças Militares:** da **União** (FFAA) e **Estadual** · a JM de Pernambuco é subordinada ao **TJPE**, não ao STM — o STM serve de fonte doutrinária
- **STM: 15 ministros** — 3 da Marinha, 4 do Exército, 3 da FAB (ativa, posto mais elevado) e **5 civis** (35 a 70 anos: 3 advogados com notório saber e mais de 10 anos, 2 por escolha paritária entre juiz e membro do MPM)
- **Estrutura de julgamento:** **juiz singular (togado)** e **Conselhos de Justiça** (permanente ou especial) · CF permite TJM estadual, mas só **SP, MG e RS** criaram